

# 장애인의 형제·자매, '동거'가 핵심입니다

형제·자매 기본공제와 일시퇴거 (2026년 귀속 기준)

## 1 장애인은 나이요건 없어요

장애인이인 동생이 있는데,  
장애인은 기본공제 대상자 요건에  
**나이요건이 없다**고 들었어요.

맞습니다! 다만 **소득요건**과  
**동거요건**은 그대로 봅니다.  
형제·자매는 특히 **동거**가 중요해요.

나이요건 ✕ 소득·동거 ✓

## 2 형제·자매는 동거가 원칙

주민등록상 동거!

형제·자매는 배우자·직계존비속과 달리  
실제로 **주민등록상 함께 살면서**  
생계를 같이 해야 공제가 됩니다.

### 형제·자매 기본공제 3요건

- 소득 연간 소득금액 100만원 이하
- 나이 만 20세 이하 또는 만 60세 이상 장애인은 적용 제외
- 동거 **주민등록상 동거**

\* 직계존속과 달리 형제·자매는 별거 예외가 적용되지 않습니다

## 3 따로 산다면? 일시퇴거!

그런데 동생이 지금 **요양병원**에 있어서  
주소가 따로 되어 있는데요...?

걱정 마세요. **일시퇴거**라면  
함께 사는 것으로 봅니다.  
**취학·질병 요양·근무상 형편**이  
대표적인 사유예요.

취학 · 질병 요양 · 근무상 형편

## 4 일시퇴거, 이것만은 꼭!

단, **퇴거 전에 같은 세대**에서  
생계를 같이 했어야 합니다.  
**증빙서류도 꼭** 챙겨주세요!

### 일시퇴거 인정 요건·제출서류

- ✓ **요건** 퇴거 전 같은 주소에서 생계를 같이 한 세대원일 것
- ✓ **요건** 사유가 취학·질병의 요양·근무상·사업상 형편일 것
- ✓ **서류** 일시퇴거자 동거가족 상황표 제출
- ✓ **서류** 재학증명서·요양증명서·재직증명서 등 첨부

\* 단순히 생활 편의를 위해 따로 사는 경우는 일시퇴거로 인정되지 않습니다

## 한눈에 정리 장애인 형제·자매 공제 체크

소득  
연간 소득금액 100만원 이하

나이  
장애인은 나이요건 없음

동거  
주민등록상 동거 (일시퇴거 시 인정)